

1501857-19.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO GABRIEL DA CONCEIÇÃO DE PAULA

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

JOÃO GABRIEL DA CONCEIÇÃO DE PAULA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de maio de 2021, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501857-19.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501857-19.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000373

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO GABRIEL DA CONCEIÇÃO DE PAULA

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

JOÃO GABRIEL DA CONCEIÇÃO DE PAULA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de maio de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Almirante Ernesto de Melo Júnior, nº 167, bairro da Aparecida, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo 107 (cento e sete) invólucros (ependorfs) contendo cocaína e 01 (um) tablete de maconha, destinados ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar, além de R\$32,00 (trinta e dois) reais em espécie.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 5-6, auto de constatação preliminar na fl. 12 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 123-125.

Notificado em 27 de junho de 2021 (fl. 75), apresentou defesa preliminar (fls. 80-81). A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2021 (fls. 91-92), ao que se seguiu regular citação (fl. 115).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo).

Encerrada, as partes apresentaram memórias escritos nas fls. 160-167 e 171-186. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 123-125.

Durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, os policiais militares Rafael dos Santos Gonçalves e Sergio Ordonez Martinez desconfiaram do ora acusado, que conversava e entregava algo a um motociclista e que disfarçou e se afastou ao perceber a aproximação policial. Encontraram no interior do seu casaco uma sacola, contendo: 107 (cento e sete) invólucros (ependorfs) de cocaína e 01 (um) tablete de maconha, além da quantia de R\$32,00 (trinta e dois reais). O motociclista fugiu do local na iminência da abordagem (fls. 9, 13 e termo).

No auto de prisão em flagrante, João Gabriel da Conceição de Paula reservou-se ao silêncio (fls. 10-11). Em juízo, negou os termos da acusação, alegando que havia acabado de descer de um Uber, retornando da casa da mãe para onde residia com a avó, quando foi abordado por policiais desconhecidos, que equivocadamente o acusaram de tráfico. Disse que havia em sua posse apenas o dinheiro apreendido e que somente viu as drogas quando apresentadas na delegacia (termo).

Dessa forma, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal.

Além disso, o réu não juntou aos autos qualquer indício de prova de sua alegada corrida de Uber e informou que desconhecia os policiais. Portanto, sem comprovação do alibi e não havendo contradições ou ausência firmeza nos depoimentos dos policiais, aliados às demais provas colhidas, são perfeitamente aptos a embasar uma condenação criminal.

Crime de tipo misto alternativo, trazer consigo para consumo de terceiros também é ação típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o horário, o local, a quantidade e o modo de armazenamento dos invólucros fornecem relevo ao depoimento dos policiais e demonstram que os entorpecentes se destinavam a consumo de terceiros.

Observo, ainda, estar consignado no laudo psiquiátrico de fls. 35-41 do apenso que o acusado é considerado "usuário funcional" de entorpecente, "não havendo interferência nas capacidades de entendimento e autodeterminação", além de não ser incomum a prática do comércio de drogas por dependentes, inclusive como forma de sustentar o vício.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade.

Presentes a atenuante da menoridade (fls. 10-11 e 21) e a agravante da reincidência (fls. 18-19), compensam-se, permanecendo as penas no patamar mínimo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando JOÃO GABRIEL DA CONCEIÇÃO DE PAULA às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista a reincidência, também comprovante de dedicação às atividades criminosas, além de que o crime se equipara a hediondo e é fomentador de outros violentos, o regime será o fechado, sendo o ora sentenciado recomendado na prisão onde se encontra.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Concedo os benefícios da gratuidade processual (fl. 80) e deixo de condená-lo ao pagamento da taxa judiciária.

P.I.C.

Santos, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA